

עין משפט
נר מצוה

ו:

האי בשורא דמטללא תא. אומר ר"ת דלמתני קאי דעד שלשים יום לא הוי חוקה והוי בחזקת שלא נמנ^א מכלא ואילך הוי בחזקת שנמן ואמי שפיר דנקטיה הכא ולא בחזקת הצמים: **עד שבעה יומי**. לאו דוקא שבעה דבשמיני עזרת לא **במינא לאלתר** הוי חוקה. ואומר רבינו שמואל דחוקות דלעיל לאו דשלש שנים אלא לאלתר כדאמרין הכא: **בשני צדי רשות הרבים**. אומר ר"י דוקא בשני צדי רשות הרבים שאין האחד מרגיש בחצירו כשעולה בגגו שיהר ממנו^א מדאמרין בסמוך אצל צין גג לגג^א לא: **מהו דתימא מצי א"ש שקול אוינאקא בל**. ואמ"ת והכי הו ס"ד דמצי למימר ליה הכי דאטו משום דקדס זה^ה ועשה הורע כמו ויכול לדומקו זה לעשות כל הכולל ויש לוומר דס"ד ציון דאם לא קדס זה ועשה ו^י זה הוה מצי למימר שקול אחינאקא ויזיל ועשה כל הכולל או הכי לי אחינאקא ואעשה אני הכל ונרויח צין שנינו שלא נלטרך להעדיף השתא נמי מצי למימר ליה הכי קמ"ל דלא מצי אמר ליה כיון שכבר עשה זה ולא אמר לו קודם: **ישתי חצרות זו למעלה מזו**. ואמ"ת ותחתון למי יסייע לעליון דמצי מטי לארבע אמות ולא יוכל התחתון לראות בחצר העליון יצנה העליון ואומר ר"ת כגון שחצר התחתון אינו נמוך אלא^א אצל מחרו של עליון ו^י (אלא מלך א') ומלך א' הוא גבוה כחצר העליון שיוכל לראות שם ור"י מפרש דהתחתון מויק לעליון כי קאי עליון ו^י כדאמרי לעיל כי קאימנא מזו לי ולכן צריך לסייע עד ד' אמות בחצר העליון:

שקול אוינאקא ועבריה את כוליה קמ"ל דא"ל את מ"ט לא עברת משום דמיתרע אשיתך אנא נמי מיתרע ליה אשיתאי^ה אמר ר"ג אמר שמואל יגג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות אבל בין גג לגג לא ור"ג דידיה אמר יאינו זקוק לד"א אבל זקוק למחיצת עשרה למאי אי לחיזק ראיא ארבע אמות בעינן אי לנתפס עליו כנגב במסיפס בעלמא סגי אי לגדיים וטלאים בכדי שלא יודקר בבת ראש סגי ילעולם לנתפס עליו כנגב במסיפס מצי משתמיט ליה^י [אמר ממצורזי קממצינאנא] במחיצת עשרה לא מצי משתמיט ליה מיתיבי אם היה חצרו למעלה מגגו של חבירו אין נזקקין לו מאי לאו אין נזקקין לו כלל לא אין נזקקין לד' אמות אבל נזקקין למחיצת עשרה איתמר שתי חצרות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו ועולה ורב חסדא אמר עליון מסייע מלמטה ובונה תניא בוותיה דרב חסדא ישתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה אלא מסייע מלמטה ובונה^י ואם היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו אינו זקוק לו הנהו בי תרי דהוו דיירי חד הוה דייר עילאי וחד הוה דייר תתאי^י איתבר תתאי א"ל תתאי לעילאי תא ובבנייה א"ל אנא שפיר קא דאירנא לאבטנועי דכי יתיבנא לא

האי בשורא דמטללא תא. אומר ר"ת דלמתני קאי דעד שלשים יום לא הוי חוקה והוי בחזקת שלא נמנ^א מכלא ואילך הוי בחזקת שנמן ואמי שפיר דנקטיה הכא ולא בחזקת הצמים: **עד שבעה יומי**. לאו דוקא שבעה דבשמיני עזרת לא יוכל^ב לסתור: **ואי** חבריה

אבבירה גדולה משתמש ו^ה בזויה ובכתליה עד ד' אמות ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתרבץ אפדני לא ורב נחמן דידיה אמר יאפילו בתרבץ אפדני אבל רחבה שאחורי הבתים לא ורבא אמר יאפילו רחבה שאחורי הבתים אמר רבינא יהאי כשורא דמטללתא עד תלתין יומין לא הוי חוקה בתר תלתין יומין הוי חוקה יהאי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומין לא הוי חוקה בתר שבעה יומין הוי חוקה יהאי חבריה בטינא לאלתר הוי חוקה אמר אביי ישני בתים בשני צדי רשות הרבים זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי איריא ברשות הרבים יאפילו רשות היחיד נמי רשות הרבים איצטריכא ליה מהו דתימא נימא ליה סוף סוף הא בעית לאצטנועי מבני רשות הרבים קמ"ל דא"ל רבים ביממא חזו לי בליליא ו^י לא חזו לי את בין ביממא בין בליליא חזית לי א"נ רבים כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזו לי את חזית לי בין כי קאימנא בין כי יתיבנא רבים כי מעיינו חזו לי כי לא מעיינו לא חזו לי את ממילא נמי חזית לי אמר מר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה ומועדיף פשיטא לא צריכא דקדים חד מנייהו ועבר ו^י מהו דתימא נימא ליה אידך שקול אוינאקא ועבריה את כוליה קמ"ל דא"ל את מ"ט לא עברת משום דמיתרע אשיתך אנא נמי מיתרע ליה אשיתאי^ה אמר ר"ג אמר שמואל יגג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות אבל בין גג לגג לא ור"ג דידיה אמר יאינו זקוק לד"א אבל זקוק למחיצת עשרה למאי אי לחיזק ראיא ארבע אמות בעינן אי לנתפס עליו כנגב במסיפס בעלמא סגי אי לגדיים וטלאים בכדי שלא יודקר בבת ראש סגי ילעולם לנתפס עליו כנגב במסיפס מצי משתמיט ליה^י [אמר ממצורזי קממצינאנא] במחיצת עשרה לא מצי משתמיט ליה מיתיבי אם היה חצרו למעלה מגגו של חבירו אין נזקקין לו מאי לאו אין נזקקין לו כלל לא אין נזקקין לד' אמות אבל נזקקין למחיצת עשרה איתמר שתי חצרות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו ועולה ורב חסדא אמר עליון מסייע מלמטה ובונה תניא בוותיה דרב חסדא ישתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה אלא מסייע מלמטה ובונה^י ואם היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו אינו זקוק לו הנהו בי תרי דהוו דיירי חד הוה דייר עילאי וחד הוה דייר תתאי^י איתבר תתאי א"ל תתאי לעילאי תא ובבנייה א"ל אנא שפיר קא דאירנא לא

השותפין פרק ראשון בבא בתרא

זירה גדולה. בית ארוך מאד וחלוק מתוכו להרבה חדרים ו^א קטנות והשפיר לזה אחד מהן הרי זה משתמש בכתליה בחצוי הכתלים על פני ארכה מבחוץ עד ד' אמות אף שלא כנגד ביתו וצוים היוצאים מכתלים: וצעזוי הכוסל. בראשו כגון אם השכיר לו זה עלייה: **אצל**

בסרפך אפדני לא. דרך צווי זירה חשוכה להניח לה כנגד פתח הטרקלין החשוב שזה כעין גינה קטנה לאזיר ועלין זה דשאס ויפה המראה לעינים ושם אין רשות לזה לתלות בכתלים כלום שאינו עשוי ליכנס לתוכו: **אצל רחצה שאחורי הכפס**. כל היקף שאחורי הצמים קרוי רחצה ושלפני הצמים קרוי חצר ו^י. אין הרחצה מושכרת לו להשתמש: **לא הויא חוקה**. אם סמכה על כותל חצירו ולא מיחה בתוך שלשים יוים^י לא הויא חוקה לטעון ולומר פייסמך במעוּת עד עולם דכל תלתין יומין לא קפיד איניש ולא ממי סבור חצרי זה צריך ללל ולימים מועטים יעלנו משם: **ואי סוכה דמאזס היא לצמר ו' הויא חוקה**. דכיון דשצקוה עלה יומר מן האורך הוה ליה למחוי: תוס'. ומדלא מיחה איכא למימר דזה פייסו במעוּת עד עולם שכן היה דרכם לקצוּע סוכתן לצורך כל השנים והלכך מיד לאחר ו' הויא חוקה דלא דמי לסוכה דמטללתא דלא הוי חוקה עד תלתין יומין דההיא ללל צעלמא הוא דעצדה אצל סוכה זו לצורך כל ימות הסג שצכל שנה עשאה. ע"כ: זה שלא כנגד זה. זה סותם גגו לצד צפון זה לצד דרום: **ומעדיף**. מושק המעקה יותר מחצי הגג כדי שיהיה במקצת כנגד סמימתו של זה ומתוך כך לא יראה צהדיא^א לגגו של חצירו: **פשיטא**. דהאי פלגא והאי פלגא: **לא לרינא דקדים חד ועניד** ידידיה. מעקה לחצי גגו קודם שצא לצ"ד ואח"כ תצא את חצירו לעשות צילו מהו דתימא הואיל והסתיל לעשות יגמור המעקה כנגדו וזה ימן לו חצי הוצאה: **אויניאקא**. יציאה: תוס'. ו^י דאי לא קדים אלא צא לצ"ד על עסק המעקה ולא זה רוצה לעשות כנגדו^י פשיטא דצ"ד עושה פשרה צינייה לעשות כל אחד חצי מעקה או האחד ישעה כולו וחצירו יחזיר לו שער הורעת אשיתא אצל השתא דקדים יכול לטעון אידך אלו לא קדמת אחי הייתי עושה כולו כנגד אצל לחצאי לא עצדנא דטריחא לי לחזר אחר פועלין בשביל דבר מועט. ע"כ: **לא ספרע אשיסאי**. מכוּבד

אצל צין גג לגג. לא צריך כדאמרין דסלקת דליאטנט ממך: **אין זקוק לו**. ולומר **מלי משפטי ליה**. ולומר **אצל רחצה שאחורי הכפס**. כל היקף שאחורי הצמים קרוי רחצה ושלפני הצמים קרוי חצר ו^י. אין הרחצה מושכרת לו להשתמש: **לא הויא חוקה**. אם סמכה על כותל חצירו ולא מיחה בתוך שלשים יומין לא הויא חוקה לטעון ולומר פייסמך במעוּת עד עולם דכל תלתין יומין לא קפיד איניש ולא ממי סבור חצרי זה צריך ללל ולימים מועטים יעלנו משם: **ואי סוכה דמאזס היא לצמר ו' הויא חוקה**. דכיון דשצקוה עלה יומר מן האורך הוה ליה למחוי: תוס'. ומדלא מיחה איכא למימר דזה פייסו במעוּת עד עולם שכן היה דרכם לקצוּע סוכתן לצורך כל השנים והלכך מיד לאחר ו' הויא חוקה דלא דמי לסוכה דמטללתא דלא הוי חוקה עד תלתין יומין דההיא ללל צעלמא הוא דעצדה אצל סוכה זו לצורך כל ימות הסג שצכל שנה עשאה. ע"כ: זה שלא כנגד זה. זה סותם גגו לצד צפון זה לצד דרום: **ומעדיף**. מושק המעקה יותר מחצי הגג כדי שיהיה במקצת כנגד סמימתו של זה ומתוך כך לא יראה צהדיא^א לגגו של חצירו: **פשיטא**. דהאי פלגא והאי פלגא: **לא לרינא דקדים חד ועניד** ידידיה. מעקה לחצי גגו קודם שצא לצ"ד ואח"כ תצא את חצירו לעשות צילו מהו דתימא הואיל והסתיל לעשות יגמור המעקה כנגדו וזה ימן לו חצי הוצאה: **אויניאקא**. יציאה: תוס'. ו^י דאי לא קדים אלא צא לצ"ד על עסק המעקה ולא זה רוצה לעשות כנגדו^י פשיטא דצ"ד עושה פשרה צינייה לעשות כל אחד חצי מעקה או האחד ישעה כולו וחצירו יחזיר לו שער הורעת אשיתא אצל השתא דקדים יכול לטעון אידך אלו לא קדמת אחי הייתי עושה כולו כנגד אצל לחצאי לא עצדנא דטריחא לי לחזר אחר פועלין בשביל דבר מועט. ע"כ: **לא ספרע אשיסאי**. מכוּבד

חבירו. שקרקעית החצר גבוה יותר על הגג: מאי לאו אין נזקקין לו כלל לעשות מחיצה וקשיא לעיל דהוצאת זקוק למחיצה: שתי חצירות זו למעלה מזו. שהאחת גבוה יותר מן האחרת תחתון ויחזק מחיצה בקרקע עליון ובונה עד שהיה הכותל שוה לחצר העליון ושוב יגביהו העליון עד ד' אמות: ורב חסדא אמר עליון מסייע מלמטה עם התחתון. לפי שהעליון יכול לראות התחתון ולא תחתון העליון לפיכך צריך העליון לעשות רוב הבנין כפי שלא יזיק לתחתון מראייתו: ואם היתה חצירו למעלה גבוה מגג של חבירו אין זקוק לו. משום דגג לא קביעא תשמישית: איתברי ביתא דתתאי. שנפלו קצת מכותלי התחתון וירד בית העליון ונח על אותו קצת כותל התחתון שנשתיירו: אמר ליה תתאי לעילאי תא ובניה. כלומר סייע לי לבנות הבית כבראשונה: שפיר דאירנא. כלומר אני צריך שאני יפה ירד שלא נפלה עלייתי: תא

מסורת הש"ס

(א) לעיל ב: (ב) (ג) (ערוך ערך מלך ב' א, ב) א' במ"א: כלל (ד) בדפוס ימן אימא ולא זה רוצה לעשות כנגדו. (ה) (ע"ך לקר א' א, ב) ח' מיבת אלא טסק ע"פ המהרש"ל והמהרש"א אומר להשמיטה, (ו) ס"א ל"ג,

הגהות הב"ח

(א) גב' משתמש בכתליה ובזויה עד ארבע אמות: (ב) שם לא חזו לי. י"ב ע"ל דף ס': (ג) שם ועבר דירדיה ממו דמימא: (ד) שם איתבס תמאי: (ה) רש"י ד"ה זירה וכו' מדרים קטנים והשפיר: (ו) ו"ה אצל חפצה. מלך הפיז' ואח"כ מפיז' לא אין הרחצה: (ז) ד"ה חפס' פשיטא ל"צ דקדים דאי לא קדים: (ח) ד"ה אצל וכו' צדי דענא סלקת כ"ל וזוה ד' נמחק: (ט) ד"ה איתבס תמאי: (י) חוס' ד"ה מהו כו' ועשה הוה מצי ל"ל ומתו זה נמחק: (יב) ד"ה עמי וכו' כי קאי עליון בשבת חצירו כדאמרי לעיל:

מוסף רש"י

עושה לו מעקה גבוה ד' אמות. כפי שלא יראה מחל חצירו כשהוא משתמש כגנו (ערוך ב:ב)

מוסף תוספות

א. ואמא. לאשפיעין דאפי' לאחר שהניח תקרה בחזקת שלא נתן עד ל' יום. תוס' ר"י. דרבינו איניש דמשאל לחבירי כפי מהא, אבל כפי מהכין לא. רשבי"א. ב. אלא לישאנא דקרא נקט ד' בימס. ויז. תוס' ויז. [דן]לאו ארעתיא כשישתמש כגנו, להבית מרחוק ולראות את חבירו עולה לגגו, ואישתבח דלא מצי לאיצטנועי מניה. ריבנו יוסי. ד. [מכיון] דסמוכין חצר לעשות מחיצה לחצירו שלא יסתכל לגג חבירו. הא לא תיקשי דהויא דחצר דעין מהויקא דגג דחצר קביעא תשמישוא וגג לא קביעא תשמישית: אבל בין גג לגג דלא קביעא תשמישיתיה לא לתאי ולא לתאי לא: אי לנתפס עליו כנגב. כלומר אי לכך צריך חצרו למחיצה דלא יכנס חבירו לשם בלא רשות ויחספ כנגב דיכול לומר לו לגגו: באח: במסיפס בעלמא סגי. אפי' במחיצה כל שהוא אם יעבור עליו בלא רשות יחספ כנגב: במסיפס יכול לאישתמוט. דטעין דכיון דלא הוי האי מחיצה גבוה י' טפחים לא הוה ירענא אי משום מחיצה הוי משום הכי עברנא ולא משום גביה: למעלה מגגו של

^[א] [ואלי צ"ל כסמולני דכורה הסמוכות למתל צמח אס יש בה חורין וכו']: (ג) [נכאה דצ"ל על גג הכית וכו']: (ג) [נכאה דצ"ל דה"ר איצטריכא ליה דמתו דתימא דמצי למימר ליה אידך אי לא את מצני דה"ר וכו']: (ה) [ואלי צ"ל דכי יתיבנא לא חזו לי ומש"ה יכול לכופו שיעשה חצי מעקה לגגו]: (ו) [ואלי צ"ל דמלת זקוק למחילי י']